

PLANO “D1” (VEÍCULOS DE CARGA E ÔNIBUS)

Os serviços oferecidos neste contrato são de assistência emergencial, complementares ao seguro. Os serviços em questão somente serão prestados em situações emergenciais, que se caracterizem como um dos eventos previstos. Por não se confundirem com um seguro, os serviços de assistência emergencial têm regras próprias e coberturas limitadas.

Ocorrendo um dos eventos previstos neste contrato, o **Segurado** deverá entrar em contato com a **Central de Assistência**, através do telefone **0800-703-14-50**, disponível 24 horas por dia para solicitar um ou mais serviços relacionados abaixo.

Os custos de todas as ligações telefônicas serão de responsabilidade da **Central de Assistência**.

Todos os serviços emergenciais previstos neste contrato devem ser **previamente solicitados** para a **Central de Assistência**, a fim de que esta autorize e/ou organize a prestação dos mesmos. Os serviços organizados sem autorização prévia ou participação da **Central de Assistência** não serão reembolsados ao **Segurado** ou a quem tiver feito qualquer pagamento em nome deste.

Apesar dos serviços descritos neste contrato, serem de caráter emergencial, a prestação dos mesmos será feita de acordo com a infraestrutura, regulamentos, legislação e costumes do país/local do evento, localização e horário, natureza e urgência do atendimento necessário e requerido.

Devido o caráter emergencial dos serviços prestados ao **Segurado**, a **Central de Assistência**, está desobrigada a prestar qualquer atendimento aos veículos que já se encontrem em uma oficina.

DEFINIÇÕES**Segurado**

É a pessoa física ou jurídica **CONTRATANTE** ou beneficiária de seguro do ramo **AUTOMÓVEIS**, ou conforme o caso, pessoas ocupantes do veículo no momento do sinistro ou da pane mecânica ou elétrica, durante o prazo de validade da cobertura e conforme as classes de sinistro coberto sujeitam aos termos e condições gerais e particulares da apólice ou endosso emitido pela **BANESTES SEGUROS**, desde que devidamente incluída no cadastro da Central de Assistência. Para efeitos dos serviços, entende-se que o número máximo de acompanhantes/passageiros de cada veículo, é a quantidade da lotação oficial descrita no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo.

Veículo

É todo o meio de transporte terrestre automotor de passeio ou de carga, de uso particular ou comercial, que seja segurado pela **CONTRATANTE** no ramo de seguro de AUTOMÓVEIS, devidamente cadastrado junto à Central de Assistência.

Cadastro

É o conjunto de informações relativas aos segurados e veículos elegíveis para a requisição dos serviços, nos termos da prestação dos serviços objeto deste contrato.

Prestadores

São as pessoas físicas ou jurídicas selecionadas e/ou credenciadas pela Central de Assistência, para serem enviadas aos locais onde se encontra o segurado ou o veículo ou colocadas à disposição destes, conforme o caso, para a prestação de serviços em suas várias modalidades.

Evento

Imobilização do veículo em sequência a acidente e/ou pane, falta de combustível e pneu furado que venha a impossibilitar o mesmo de trafegar por meios próprios, e roubo/furto.

Acidente com o veículo: É a ocorrência de colisão, capotagem, alagamento, queda de objetos, incêndio, tombamento, envolvendo direta ou indiretamente o veículo, impedindo a locomoção do mesmo por seus próprios meios.

Pane: Designa todo defeito de origem mecânica ou elétrica que se apresente no veículo que lhe impeça a locomoção pelos seus próprios meios, excluídos os casos de troca de pneus e de falta de combustível.

Pane Repetitiva: Dentro do período de um ano, a terceira solicitação de assistência cujo fato gerador seja uma pane no veículo, mecânica ou elétrica, será considerada pane repetitiva.

Roubo ou Furto: Trata-se de roubo ou furto do veículo, devidamente formalizado junto às autoridades competentes.

Acidente com o usuário: todo acontecimento que provoque danos a qualquer órgão ou função do usuário, causado única e diretamente por causa externa, violenta, involuntária e fortuita, e que possa influenciar na expectativa de vida e/ou funções orgânicas do usuário, caracterizando-se como urgência.

Limite

É o critério de limitação ou exclusão do direito aos serviços, estabelecido em função de quilometragem inicial ou máxima, ou do tempo/quantidade máxima de utilização dos serviços, ou ainda do valor máximo previsto para a prestação do serviço.

Local de residência

É o endereço de residência ou domicílio permanente constante do cadastro do segurado junto a **Central de Assistência**. Para efeito do serviço de assistência, considera-se que o segurado e seus acompanhantes têm o mesmo domicílio.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

Veículos De Carga E Ônibus

Estão enquadrados neste plano, os veículos de capacidade de mais de 1.500 kg de carga, de uso particular ou comercial, e de transporte de pessoas com capacidade de mais de 17 (dezessete) passageiros.

No caso de carreta (rebocador e semirreboque), os serviços serão aplicáveis tão somente ao veículo que tenha contratado seguro.

CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS

Guincho/Reboque

Conforme especificações do Plano de **GUINCHO/REBOQUE** contratado pelo Segurado.

Chaveiro

Se o veículo não puder ser aberto e/ou acionado em razão da perda ou extravio das chaves, esquecimento no interior do veículo, ou sua quebra na fechadura ou ignição, e quaisquer outros problemas mecânico ou elétrico com a chave, que impeça o segurado de abrir ou ligar o veículo, será enviado um chaveiro para a abertura do veículo, retirada da chave quebrada na ignição ou na fechadura.

O fornecimento desse serviço está condicionado a infraestrutura e capacitação técnica dos prestadores na região. Não havendo um chaveiro disponível no local, fica garantido o envio de **GUINCHO/REBOQUE** para uma oficina mais

próxima do local do evento.

Não estarão abrangidos os custos de peças para troca e conserto de fechadura ou ignição, e ainda de mão-de-obra e peças para troca ou conserto de trancas e travas auxiliares, tais como tampa de combustível, porta-malas e trava de direção.

Falta de combustível

Se o veículo ficar impossibilitado de se locomover devido à falta de combustível, a Central de Assistência providenciará o **GUINCHO/REBOQUE** do mesmo até o posto de combustível mais próximo do local da pane seca, ficando por conta do Segurado os gastos com abastecimento do veículo.

Recuperação do veículo decorrente de acidente, pane, incêndio e roubo/furto

No caso de localização do veículo por roubo ou furto, reparação por pane ou por perda parcial decorrente de acidente coberto pela apólice, em localidade situada a mais de 50 (cinquenta) quilômetros do Município de domicílio do **Segurado**, será fornecido ao **Segurado**, um meio de transporte, a critério da Central de Assistência, para que o **Segurado** ou pessoa por ele indicada, possa recuperar o veículo no local em que se encontra, ou na oficina em que foi reparado, desde que o veículo tenha sido rebocado antes pela Central de Assistência.

Antes da solicitação do serviço, o **Segurado** deverá se certificar de que o veículo está liberado e em condições de realizar o trajeto de volta ao domicílio, livre e desimpedido.

Mensagens de urgência

Em caso de acidente ocorrido com o veículo segurado fora do Município de domicílio do **Segurado**, e na impossibilidade do **Segurado** na transmissão de mensagens em caráter de urgência, será providenciado auxílio para que seja estabelecida a comunicação do **Segurado** com os seus familiares, limitados ao território Nacional.

Remoção médica

Em caso de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado e seus ocupantes, e após os primeiros socorros terem sido prestados, se for confirmada a necessidade estritamente médica de remoção para outro estabelecimento hospitalar, a Central de Assistência, providenciará, após contatos entre as equipes médica e o médico do estabelecimento hospitalar em que os ocupantes do veículo segurado estiverem, para que seja realizada a remoção médica.

A remoção terá início após o recebimento da liberação formal do médico responsável no serviço hospitalar onde os ocupantes do veículo segurado estiverem hospitalizados. Nenhum outro motivo, que não o da estrita necessidade médica, poderá determinar a execução da remoção. A escolha do meio de transporte para a remoção caberá à equipe médica da Central de Assistência.

Após a decisão médica de remover os ocupantes do veículo segurado para outro hospital, a Central de Assistência contratará e assumirá as despesas com a remoção, observando-se as seguintes restrições:

Caberá ao familiar, ou a quem solicitar o serviço, a reserva e a confirmação da disponibilidade de vaga no hospital de destino.

A Central de Assistência arcará com as despesas da remoção médica até o limite de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), desde que o trajeto da remoção até o hospital de destino não seja superior à distância entre o local do acidente e o Município de domicílio do segurado/conductor, não reembolsáveis.

Será de responsabilidade dos ocupantes do veículo segurado o pagamento de todas e quaisquer despesas com hospitalização, medicamentos, exames de qualquer espécie e eventuais honorários devidos a médicos, enfermeiros e a quaisquer outros profissionais de saúde.

Após alta hospitalar

Se, após alta hospitalar, o motorista e/ou os ocupantes não tiverem como se deslocar por meios próprios até o seu domicílio, devido a acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, a Central de Assistência assumirá as despesas com o traslado.

A remoção terá início após o recebimento da liberação formal e da alta hospitalar, assinada pelo médico responsável no estabelecimento hospitalar onde os ocupantes do veículo segurado estiverem hospitalizados.

O meio de transporte será providenciado a exclusivo critério da Central de Assistência e não poderá compreender percurso superior à distância entre o local de domicílio do segurado/conductor e o local em que estiver hospitalizado o ocupante do veículo, em razão de acidente. A equipe médica da Central de Assistência poderá optar por manter o passageiro do veículo acidentado em um hotel até que as suas condições de saúde permitam um traslado com menor risco ou de menor complexidade.

Este serviço só será fornecido até, no máximo, 30 (trinta) dias após a alta médica.

Acompanhante em caso de hospitalização por período superior a 5 (cinco) dias

Se, em virtude do acidente de trânsito ocorrido fora do Município de domicílio do **Segurado**, os ocupantes do veículo necessitarem ficar retidos no local em que forem hospitalizados por período superior a 5 (cinco) dias, e encontrando-se os mesmos sem acompanhante, a Central de Assistência providenciará e assumirá as despesas com o transporte de ida e volta para que uma única pessoa, por eles indicada, desde que se encontre no Brasil, possa chegar até o hospital para lhes fazer companhia.

O transporte será providenciado a critério da Central de Assistência, e não poderá compreender percurso superior à distância entre o local do domicílio do segurado/conductor e o local em que estiverem hospitalizados os ocupantes do veículo, em razão do acidente.

Traslado de corpo

Se em caso de acidente de trânsito ocorrido fora do Município de domicílio do **Segurado**, qualquer ocupante do veículo segurado vier a falecer, a Central de Assistência arcará com as despesas de remoção do corpo até o Município de seu domicílio, estando incluído na remoção o tratamento do corpo, se necessário, e o fornecimento de uma urna tipo simples, apropriada para o transporte.

A Central de Assistência arcará com os custos da remoção, desde que a distância não seja superior entre o local do evento e o Município do domicílio do segurado/conductor. Somente para fins de determinação do limite da cobertura, o valor total das despesas assumidas pela Central de Assistência, será de, no máximo, R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para o traslado e de até R\$ 1.000,00 (mil reais) para a urna, por pessoa ou grupo de pessoas de um mesmo sinistro, não reembolsáveis.

Documentos de Perda Total (Indenização integral):

No caso de indenização integral do veículo segurado, decorrente de sinistro coberto pela apólice, por colisão, incêndio, roubo ou furto, a Central de Assistência, quando solicitada, providenciará um Despachante e arcará com os custos deste (honorários), para auxiliar ao **Segurado** na obtenção dos documentos do veículo junto aos órgãos públicos, necessários ao recebimento da indenização:

Caberá ao Despachante prestar auxílio ao **Segurado**, não podendo este ser responsabilizado por atrasos na entrega dos documentos solicitados aos órgãos públicos, débitos pendentes e fatos ou atos de terceiros, relacionados ou não com o veículo, os casos fortuitos ou de força maior.

Será de responsabilidade do **Segurado** o pagamento de todas as despesas para a expedição dos documentos ou para a alienação ou desalienação do salvado, tais como: multas de trânsito, impostos incidentes sobre o veículo segurado, taxas de circulação de veículos, juros de mora e demais emolumentos necessários à obtenção dos documentos, bem como qualquer outra despesa que se relacione com o veículo.

Obs.: Serviço disponível exclusivamente na contratação de cobertura abrangente do veículo.

Transporte alternativo (Exclusivo para veículos de carga)

Em caso de pane, acidente, roubo ou furto envolvendo o veículo segurado, a seguradora, ao seu exclusivo critério, colocará à disposição do beneficiário e de seus acompanhantes o meio de transporte mais adequado, para retorno à cidade do beneficiário ou continuação da viagem. Independentemente da capacidade de passageiros do veículo segurado, fica o segurado/beneficiário ciente de que o transporte alternativo será liberado apenas para até 4 (quatro) pessoas.

Este serviço não poderá ser utilizado mais de uma vez no mesmo evento.

Para continuação da viagem, a distância deve ser igual ou menor à de retorno ao município de residência do beneficiário, e sempre respeitando o limite de quilometragem do plano contratado.

A liberação do serviço de transporte alternativo será condicionada à utilização do reboque da seguradora no mesmo evento ou à apresentação de documento comprobatório, tal como: boletim de ocorrência e/ou comprovante da concessionária da rodovia ou da polícia de que o veículo segurado foi removido.

Não há responsabilidades por parte da assistência fazer o transporte de bagagens do Segurado e de seus acompanhantes.

Importante- Este serviço de transporte alternativo não está disponível para ônibus.

Observações, ressalvas e exclusões:

1. Os serviços somente poderão ser atendidos após solicitação do cliente diretamente à Central de Assistência, não se admitindo a hipótese de que a Central de Assistência, poderá ou poderia identificar situações de atendimento sem necessidade de solicitação do cliente.
2. A prestação dos serviços está condicionada as condições dos profissionais no local de ocorrência do dano ou do acidente, as condições locais, ressalvadas também os casos fortuitos, de força maior e de intempéries de tempo, que possam dificultar o atendimento.
3. Todos os serviços estão limitados ao Território Nacional.
4. Em nenhuma hipótese, a Central de Assistência reembolsará despesas ou serviços.
5. Considera-se como endereço ou Município de domicílio do Segurado, o endereço constante da apólice.
6. Em todos os serviços, se o **Segurado** decidir rebocar o veículo para outra Oficina fora do limite previsto, caberá ao mesmo realizar o pagamento dos custos referentes à distância adicional, diretamente ao prestador de serviço, responsabilizando-se também pelos riscos inerentes ao **GUINCHO/REBOQUE** neste percurso adicional.
7. O serviço de GUINCHO/REBOQUE será realizado somente uma vez por ocorrência.
8. O Serviço de assistência para PANE do veículo está limitado a um atendimento por ocorrência, não sendo admitido atendimento a PANE repetitiva.
9. Para o fornecimento do **GUINCHO/REBOQUE** deverá ser providenciada pelo **Segurado** a remoção da carga do veículo, caso contrário, o serviço não poderá ser disponibilizado. As despesas referentes ao descarregamento ou transporte da carga correrão por conta do **Segurado**.
10. No caso de carreta (rebocador e semirreboque), os serviços serão aplicáveis tão somente ao veículo que tenha contratado seguro.
11. O não atendimento a estas regras desobrigam a Central de Assistência ao fornecimento dos serviços de assistência..